



PUTUSAN

Nomor 6734/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS, alamat: Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada DAVID RIAN TO, S.H., selaku Advokat yang beralamat di Jalan Puri Dampit Permai, Blok C 4. No.06, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 6734/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 November 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2011 yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama di Kecamatan Turen Kabupaten Malang. dengan Nomer Akta Nikah 544/110/V/2011;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya sebagai suami isteri (**bakda dukhul**) dan bertempat tinggal serta hidup bersama di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Malang;

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih selama 5 tahun 7 bulan, karena selanjutnya antara awal tahun 2017 rumah tangga tersebut mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena hampir setiap hari terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun sesuai tujuan pernikahan itu sendiri, walaupun upaya damai sudah sering dilakukan baik keluarga maupun Dinas dimana Penggugat bekerja namun semua tetap tidak membawa hasil, dan penyebab pertengkaran tersebut antara lain adalah:

- a) Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- b) Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT;
- c) Tergugat sering pergi tanpa pamit serta alasan yang jelas kepada Penggugat;

5. Bahwa selanjutnya antara bulan November 2018, terjadi lagi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pada saat itu merupakan puncak dari percekcoakan karena Penggugat memilih sering tinggal di rumah orang tua sendiri atau di kantor tempat bekerja, dan sejak saat itu hingga sekarang atau kurang lebih selama 11 bulan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan demikian maka Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat yakin sudah tidak mungkin bisa mencapai hidup bahagia apabila rumah tangga tersebut diteruskan dan Penggugat memilih bercerai saja;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. untuk berkenan memanggil para pihak guna di periksa perkarannya dan selanjutnya diputus yang Amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in su'ghro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Atau Putusan lain yang se Adil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Murdjiono, S.H., yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Desember 2019 bahwa mediasi yang dilakukan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang, karenanya terlebih dahulu telah diberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Surat Izin Bercerai dari atasan/pejabat yang berwenang, akan tetapi Penggugat tidak memperoleh surat izin tersebut, meskipun telah diurus kemudian Penggugat menyatakan tetap meneruskan perkaranya dengan bersedia menanggung segala resiko dari pejabat atasannya akibat dari tidak adanya izin pejabat tersebut, sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Saya sebagai Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang saya akui dengan tegas;
 2. Bahwa gugatan Penggugat kabur;
- Penggugat tidak secara tegas menyebutkan alasan gugatan yang disyaratkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1875. Apakah KDRT sebagai

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab seringnya pertengkaran atau sebaliknya pertengkaran sebagai penyebab KDRT, atau kedua-duanya dengan menempatkan KDRT identik dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d (penganiayaan berat) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1975.

Apabila Penggugat mendalilkan ada KDRT tentu harus dijelaskan KDRT macam yang mana yang dimaksud Penggugat, karena berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ada 4 jenis KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyertakan izin dari Pejabat Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa status penggugat adalah PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, PNS yang akan melakukan perceraian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Ternyata surat gugatan Penggugat tidak menyertakan surat izin yang disyaratkan Peraturan Perundang-undangan.

Atas alasan-alasan eksepsi diatas, menurut hukum terbukti gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tertulis dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, baik karena KDRT ataupun karena tidak pernah pamit atau karena sebab apapun juga;

Dalil Penggugat dalam poin 4 dan 5, sangat mengada-ada. Sama sekali antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun Penggugat sering pulang larut malam.

Bahwa Penggugat menjelaskan alasan pulang larut malam karena sibuk dengan tugas kantor, Tergugat tidak pernah marah apalagi melakukan KDRT sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan penggugat memilih sering tinggal dirumah orangtua sendiri atau dikantor tempat bekerja adalah tidak benar. Maka mohon untuk di lakukan konfirmasi kepada pimpinan atau pejabat dimana penggugat berdinis apakah memang benar dan di iijinkan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana seorang karyawan memilih tinggal di kantor, yang pada pernyataan Penggugat pada poin 5 mengingap dikantor bukan karena urusan kedinasan.

3. Bahwa sesungguhnya alasan Penggugat mengajukan gugatan ini bukan disebabkan masalah antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan ada dugaan hubungan spesial atau Khusus antara Penggugat dengan Rekan laki-laki satu kantor Penggugat. Dengan mengacu terhadap laporan secara lisan pada tanggal 24 Februari 2020 jam 12.00 kepada Instansi Penggugat yaitu KPU Kab. Malang, dan Surat Pada Tanggal 11 Maret 2020 kepada KPU Kab. Malang yang ditembuskan Ke KPU Propinsi Jawa Timur dan KPU RI. Atas dugaan perselingkuhan Penggugat dan rekan laki-laki satu kantor Penggugat yang juga masih berstatus suami orang. Dengan bukti kronologis dan foto-foto terlampir dalam surat laporan tergugat.

4. Bahwa Penggugat juga meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Tergugat, terhitung pada tanggal 25 Oktober 2019. Dengan meninggalkan Tergugat dan Seorang anak dari pernikahan Tergugat dan Penggugat dengan membawa beberapa barang dari rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan mobil dinas plat merah pada jam dan hari kerja sesuai Surat Laporan Tergugat kepada Kepala Desa dimana tempat Tergugat dan Penggugat Tinggal.

Bahwa dengan tindakan Penggugat di atas meninggalkan seorang anak yang mengakibatkan terganggunya psikologis anak hingga Tergugat memutuskan untuk meminta bantuan Dinas Perlindungan anak, dan terhitung sejak Penggugat pergi sampai dengan saat ini kondisi anak sudah berangsur membaik dan sangat lebih baik.

Dengan keterangan di atas kiranya dapat menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang terhadap Hak Asuh atas anak dari Tergugat dan Penggugat diberikan Kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian diatas mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memberikan sepenuhnya Hak Asuh atas anak kepada Tergugat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 544/110/V/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa selain surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- b
ahwa hubungan saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- b
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, berumur 7 tahun;
- b
ahwa anak tersebut sudah sekolah di SD dalam keadaan sehat dan kini diasuh oleh Tergugat;
- b
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014;
- b
ahwa tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat pada November 2019 dan kini Penggugat tinggal bersama saksi di Turen;
- b
ahwa sepekan setelah pisah rumah, Tergugat ke rumah menemui Penggugat bermaksud mengambil anak, kemudian atas janji Penggugat, seminggu kemudian Penggugat mengantar anak tersebut kepada Tergugat;
- b
ahwa Penggugat cerita kepada saksi kalau dalam suatu pertengkaran Tergugat memukul mulut Penggugat;
- b
ahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----S

AKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- b
ahwa hubungan saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- b
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Daffa Herryanto, berumur 7 tahun;
- b
ahwa anak tersebut sekolah kelas 1 (satu) SD dalam keadaan sehat dan kini ikut Tergugat;
- b
ahwa anak kalau berangkat sekolah diantar oleh Tergugat, sedangkan kalau pulang dijemput oleh orang tua Tergugat;
- b
ahwa pada bulan Oktober 2019 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat di Turen disebabkan masalah anak, dimana Tergugat bermaksud menjemput

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya kemudian Penggugat tidak mau lalu Tergugat bermaksud mengajak anak pulang, akan tetapi anak tidak mau;

■ b
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak akhir Oktober 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

■ b
ahwa Penggugat tinggal di Turen sedangkan Tergugat tinggal di Kepanjen;

■ b
ahwa selama pisah rumah, Penggugat tidak menjenguk anak di kediaman Tergugat, tetapi Penggugat menemui anak di sekolah;

■ b
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer KPU Kab. Malang, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Tergugat dan saksi tinggal serumah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Daffa Herryanto, berumur 7 tahun;
- Bahwa anak tersebut kini diasuh oleh Tergugat sudah sekolah kelas 1 (satu) di SD Ulil Albab dan sekolahnya dekat dengan rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa ketika ke sekolah, Tergugat yang mengantarnya dan pulanginya dijemput oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 27 Oktober 2019 karena Penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat dan kini Penggugat tinggal di Turen;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya mengapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Tergugat orangnya baik, amanah, dan melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang hingga kini berjalan 5 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Turen;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menyebutkan alasan gugatan yang disyaratkan dalam peraturan perundangan, apakah KDRT sebagai penyebab seringnya pertengkaran atau sebaliknya pertengkaran sebagai penyebab KDRT. Kemudian KDRT macam mana yang dimaksud Penggugat, apakah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu pula Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyertakan surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka atas alasan-alasan tersebut Tergugat bermohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa teori penyusunan gugatan ada 2 (dua) macam, yakni substantienrings theorie dan individualiserings theorie. Dalam individualiserings theorie menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan cukup dengan menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, maka dengan tidak menyebutkan apakah KDRT sebagai penyebab seringnya terjadi pertengkaran atau sebaliknya pertengkaran sebagai penyebab KDRT juga secara spesifik tidak menyebutkan apakah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga tidak menjadikan surat gugatan a quo menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai, sedangkan Penggugat tidak menunjukkan dan/atau melampirkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin dimaksud dengan menunda sidang selama-lamanya 6 (enam) bulan, ternyata hingga waktu yang telah diberikan tersebut Penggugat tidak mendapatkan surat izin bercerai, sedangkan Penggugat berkeras untuk meneruskan perkaranya, setelah Penggugat membuat surat pernyataan pada tanggal 30 April 2020 kemudian dilanjutkan pemeriksaannya, maka dengan tidak menyertakan surat izin bercerai dari atasan/pejabat yang berwenang tidak menjadikan surat gugatan Penggugat tidak diterima;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat **a quo** harus ditolak dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diarahkan perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Murdjiono, S.H., namun upaya damai melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 05 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang PNS ternyata tidak dapat menunjukkan dan melampirkan surat izin bercerai dari atasan/pejabat yang berwenang, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengurus surat izin dimaksud sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Penggugat tetap berkeras untuk meneruskan perkaranya dengan bersedia menanggung segala risiko atau sanksi dari pejabat atasannya akibat dari tidak adanya izin pejabat tersebut sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 30 April 2020, meskipun telah diberi peringatan dengan menunjuk ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak awal 2017 sering terjadi perelisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, sering berkata kasar dan melakukan KDRT, dan sering pergi tanpa pamit tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak November 2018 karena Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua atau di kantor tempat Penggugat bekerja dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat diduga telah menjalin hubungan spesial atau Khusus dengan rekan laki-laki satu kantor Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis mengakui atau tidak membantah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat karena Penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat dan anaknya dari rumah kediaman bersama, akan tetapi dari sisi tempo pisah rumahnya dibantah oleh Tergugat bukan sejak November 2018 melainkan sejak tanggal 25 Oktober 2019 dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara, maka hal-hal atau dalil-dalil Penggugat yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, sehingga dalil Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat pada November 2019 dan kini Penggugat tinggal bersama saksi di Turen;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI II** menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah anak, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat pada akhir Oktober 2019, kini Penggugat tinggal di Turen sedangkan Tergugat tinggal di Kepanjen dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian 2 (dua) orang saksi Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Tergugat yang bernama **SAKSI I TERGUGAT** menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 27 Oktober 2019 karena Penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat dan kini Penggugat tinggal di Turen, dan saksi telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **SAKSI II** menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi yang hingga kini berjalan 5 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, kini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Turen dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan disampaikan di muka sidang mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2011 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Daffa Herryanto, berumur 7 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Penggugat karena Tergugat cemburu, sedangkan menurut Tergugat karena Penggugat menjalin hubungan kedekatan dengan seorang pria atau rekan sekantor Penggugat sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan sejak Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan kini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Turen;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi Penggugat **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi-saksi Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar dijatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga cerai gugat yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Oktober 2019 hingga sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi, hal ini mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh para saksi dari kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis Hakim telah mengarahkan usaha damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dinilai telah pecah (**broken merriage**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas karenanya perkara **a quo** dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstrak hukum bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang sejalan dengan maksud al-Quran surat ar-Rum ayat (21), sementara rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak daripada hidup dalam keluarga (rumah tangga) yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, dan Majelis Hakim pada setiap persidangan dilangsungkan serta para saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga dipertahankannya rumah tangga justru akan memunculkan dampak yang tidak baik yang dapat membahayakan (*madlarrat*) bagi kedua belah pihak karena selain akan memunculkan penderitaan-penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, juga hak dan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri akan sangat sulit ditegakkan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi:

واذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها

القاضى طلقه

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonsensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Tergugat dalam konpensasi menjadi pihak Penggugat Rekonsensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Penggugat dalam konpensasi menjadi pihak Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya secara tertulis mengajukan gugatan rekonsensi agar anak yang bernama Muhammad Daffa Herryanto, berumur 7 tahun di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi dengan alasan karena Tergugat Rekonsensi pada tanggal 25 Oktober 2019 pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi dan anaknya sehingga mengakibatkan terganggunya psikologis anak hingga Penggugat Rekonsensi meminta bantuan Dinas Perlindungan anak, akan tetapi kondisi anak kini sudah berangsur membaik dan sangat lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jawaban Penggugat Rekonsensi ini berupa gugatan balik tentang hak-hak Penggugat Rekonsensi yang meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistimatis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan Majelis dapat menerima gugatan aquo sebagai gugatan balik (*rekonvensi*);

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama Penggugat Rekonsensi, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan gugatan Penggugat Rekonsensi in casu tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya atas gugatan rekonsensi a quo tidak menyatakan keberatan kalau anak yang bernama Muhammad Daffa Herryanto, berumur 7 tahun di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi, namun membantah kalau Tergugat Rekonsensi dikatakan telah meninggalkan anaknya hingga mengakibatkan anak mengalami gangguan psikologis, karena Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi adalah bersama anaknya dan beberapa hari kemudian Penggugat Rekonsensi yang menjemput paksa anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Tergugat Rekonsensi dan pengakuan Penggugat Rekonsensi apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Daffa Herryanto, berumur 7 tahun;
- bahwa anak tersebut kini dalam kondisi sehat dan diasuh oleh Penggugat Rekonsensi;
- bahwa anak tersebut sekolah kelas satu di Sekolah Dasar Ulil Albab, dimana kalau berangkat sekolah diantar oleh Penggugat Rekonsensi dan kalau pulang dijemput oleh keluarga Penggugat Rekonsensi;
- bahwa Tergugat Rekonsensi tidak keberatan kalau anak tersebut di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) dan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi hal ini tidak berlaku mutlak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 110K/AG/2007 tertanggal 7 Desember 2007, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka adalah tepat apabila hak pemeliharaan anak di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadlanah ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi, namun tidak boleh memutuskan hubungan silaturrahi antara ibu dan anaknya tersebut sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi agar memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonpensasi

1.-----M
engabulkan gugatan Penggugat
Rekonpensasi;

2.-----M
enetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Daffa Herryanto, berumur 7 tahun di bawah hadlanah Penggugat Rekonpensasi dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonpensasi memberi untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak kandungnya dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensasi;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Zulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Sawalang, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kholik, M.H.** dan **H. Moch. Sholik Fatchurozi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.

H. MOCH. SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBK kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor 6734/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.